

1500985-48.2019.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gabriela da Conceição Rodrigues

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... Cristiane. Já tem passagens por tráfico, roubo e receptação, mas quando era menor de idade.

O réu não foi ouvido em juízo por ter tido a revelia decretada.

No seu depoimento em juízo, Eduardo Soares Fogaça afirmou que receberam uma denúncia via centro de operações de que estaria ocorrendo tráfico de drogas em um local, com a indicação das vestes da pessoa que estaria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n °01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500985-48.2019.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500985-48.2019.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2114961/2019 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 4813478 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2081/19/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2114961

- DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2081/19/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2114961 -

DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2081/19/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ryan Lucena da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela da Conceição Rodrigues

Vistos.

RYAN LUCENA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, consoante documento inicial acusatório, no dia 20 de abril de 2019, por volta das 12:00h, na Rua Recife, nº 301, Parque Vitória, em Franco da Rocha/SP, trazia consigo, para fins de tráfico, as seguintes drogas: a) 04 eppendorfs de cocaína, pesando, aproximadamente, 06 gramas e b) 68 pedras de crack, pesando, aproximadamente 35 gramas; substâncias causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls.

16/17; laudos de constatação de fls. 23/24. Além disso, foram apreendidos 01 aparelho celular da marca Samsung com carregador e uma maquineta de cartão, marca Mercado Pago, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 18/19, bem como a quantia de R\$160,00 (cento e sessenta reais) em espécie, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 28/29.

Recebida a denúncia em 07/05/2019 (fls. 69), foi o réu citado (fls. 87) e, por meio do seu defensor, apresentou defesa prévia (fls. 80/84).

Designada audiência de instrução e julgamento, procedeu-se a oitiva das testemunhas arroladas e o réu foi interrogado ao final da instrução.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia. A defesa pugnou pela absolvição por falta de provas, a desclassificação para o delito de porte de droga para uso pessoal e, subsidiariamente, a aplicação de pena mínima.

É o relatório.

Passo a decidir.

No mérito, o pedido condenatório é improcedente.

A despeito da materialidade do crime vir demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 02/06 e 26/27), do auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 18/19 pelo laudo de constatação (fls. 23/24) e laudos periciais definitivos acostados às fls. 169/171 e 172/174, bem como pela prova oral colhida em juízo, não houve prova suficiente da autoria.

Ouvido perante a autoridade policial, o réu negou que estava vendendo drogas. Alegou que estava apenas sentado fumando um cigarro quando guardas municipais se aproximaram e fizeram a abordagem, sendo que nada de ilegal foi encontrado. O dinheiro R\$ 160,00 (cento e sessenta reais) é fruto do seu trabalho, pois trabalha como entregador de lanches. As drogas que os guardas acharam não estavam perto do declarante, sendo que não pertencem ao declarante e não estava guardando para vender ou nenhum outro negócio, pois reitera que não lhes pertence. A máquina para venda a cartão é da propriedade do declarante, pois também vende alimentos por conta própria. Não estava vendendo alimentos naquele momento, mas iria para a casa da cunhada e depois para o serviço. A máquina está registrada no nome da companheira Cristiane. Já tem passagens por tráfico, roubo e receptação, mas quando era menor de idade.

O réu não foi ouvido em juízo por ter tido a revelia decretada.

No seu depoimento em juízo, Eduardo Soares Fogaça afirmou que receberam uma denúncia via centro de operações de que estaria ocorrendo tráfico de drogas em um local, com a indicação das vestes da pessoa que estaria realizando o tráfico. O réu foi encontrado no local e estava de posse de uma máquina de cartão, dinheiro e um celular. A denúncia dava conta de que ele usaria essa máquina para pagamento da droga. Nas proximidades foi encontrado o entorpecente. Foram levados outros dois rapazes juntos com o réu. Um dos rapazes disse que era usuário de entorpecentes. A denúncia dava conta das vestes do traficante. O informante havia dito que o entorpecente estaria em uma moita ou dentro de um cano que estava há cerca de 10 metros desse local. Trata-se de uma via pública, sendo que a praça fica um pouco mais distante. Quanto a essas outras pessoas levadas para a delegacia não disseram que comprariam a droga de Ryan. Não se recorda das características repassadas pelo centro de operações. Não conhecia o réu antes dos fatos. O réu negou os fatos.

Como se vê, não houve nenhuma testemunha que tenha visto o réu de posse de

entorpecentes ou em contato com as drogas localizadas no local.

De posse da simples denúncia anônima, deveriam os guardas terem passado as informações para a polícia civil de forma a realizar investigações posteriores que pudessem apontar a relação do acusado com os entorpecentes apreendidos.

A despeito de que a denúncia anônima desse conta de que o réu estaria realizando a traficância, com indicação de suas vestes, tais elementos se revelam por demais frágeis a indicar meios a condenar o réu.

Depreende-se que o cenário delineado nos autos, no qual se construiu a imputação delitiva que recai sobre o réu não foi confirmado em juízo, razão pela qual revela-se permeado de divergências e dúvidas. Seus elementos fundadores, como se verifica, não constituem arcabouço probatório dotado de firmeza suficiente à prolação do decreto condenatório, sendo, portanto, inaptos a ensejar a condenação do réu pela prática do crime indicado em inicial.

Um dos princípios basilares do processo penal é que o processo-crime existe no interesse da busca da verdade real e, havendo qualquer dúvida entre o direito à liberdade - do acusado - e o direito de apenar do Estado-acusação, deve-se resolvê-lo em favor do réu, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

Não foram colhidos depoimentos em sede de contraditório de forma a amparar eventual condenação, não havendo alternativa que não a absolvição do acusado por insuficiência probatória.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal, e absolvo o réu RYAN LUCENA DA SILVA das imputações constantes da denúncia, nos termos do art. 386, V do CPP.

Defiro o recurso em liberdade.

Defiro a gratuidade.

Expeça-se certidão de honorário em favor do defensor dativo.

Custas na forma da lei

P. I. C.

Franco da Rocha, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA